

1501102-11.2022.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... e admitiu já ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas (fls. 126/127 - registro audiovisual).

O Guarda Municipal Esequiel Rodrigues da Silva relatou que, na data dos fatos, foi à pista de Skate com outros agentes, sendo que, no decorrer da diligência, o acusado foi revistado e localizada droga em seu poder, em suas vestes, declarando que era para o próprio consumo (fls. ...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

1501102-11.2022.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501102-11.2022.8.26.0099

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE DE SOUZA NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Vistos.

CAIQUE DE SOUZA NASCIMENTO, qualificado nos autos (cf. fls. 01), está sendo processado pela Justiça Pública, como incurso nas penas do artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de Março de 2022, por volta das 23:10 horas, na Av. dos Imigrantes, nº 01, Pista de Skate, Matadouro, nesta Cidade, guardava, para consumo pessoal, uma porção de cocaína, pesando, aproximadamente, 0,8 g (oito decigramas), tratando-se de substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Dispensado o relatório (cf. art. 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, ressalvo que restou superado o oferecimento de transação penal e suspensão condicional do processo, em virtude da ausência dos requisitos subjetivos necessários, conforme artigo 89, da Lei nº 9.099/95, conforme fls. 54/58.

Superada tal questão, a ação penal deve ser julgada procedente, uma vez que tanto a autoria como a materialidade do delito restaram bem comprovadas.

A materialidade delitiva está amparada no boletim de ocorrência de fls. 12/14, auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, auto de constatação preliminar de fls. 04/05, laudo químico-toxicológico de fls. 28/36 e 37/38, com resultado positivo para cocaína, e na prova oral colhida.

Com efeito, o laudo pericial é conclusivo a respeito da materialidade, envolvendo maconha, substância causadora de dependência e elencada na legislação extravagante, ou seja, droga nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, tratando-se de droga, prescindível a discussão a respeito de seu poder viciante, já que se trata de norma penal em branco, com portaria regulamentado as substâncias entorpecentes.

Ademais, o bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública e, portanto, indisponível.

Assim, considero que a conduta é típica e o dispositivo legal se encontra em plena vigência.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, o réu admitiu a posse da droga, asseverando que se destinava ao próprio consumo (cf. fls. 26).

Na fase judicial, ratificou a confissão, asseverando que a droga, encontrada no bolso da roupa, era cocaína e se destinava ao seu consumo, tratando-se de usuário. Por fim, disse que não conhecia os guardas municipais que participaram da diligência e admitiu já ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas (fls. 126/127 – registro audiovisual).

O Guarda Municipal Esequiel Rodrigues da Silva relatou que, na data dos fatos, foi à pista de Skate com outros agentes, sendo que, no decorrer da diligência, o acusado foi revistado e localizada droga em seu poder, em suas vestes, declarando que era para o próprio consumo (fls. 126/127 – registro audiovisual).

A Guarda Municipal Adriana Aparecida Zanella confirmou que, na data dos fatos, havia um grupo de pessoas na pista de Skate do Matadouro, e que, com o acusado, foi localizada uma porção de cocaína, que admitiu que era para uso próprio. Disse que, nos arredores do local foram encontradas outras drogas, envolvendo crack e cocaína, porém sem identificação do autor do outro delito (fls. 126/127 – registro audiovisual).

Não foram produzidas outras provas.

Assim, pelo painel probatório, a absolvição é inviável, já que restou bem demonstrado que o réu trazia consigo, para uso próprio, droga do tipo cocaína, sendo forçoso reconhecer que a conduta perpetrada se subsume ao disposto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Não há fragilidade probatória.

Nada desabona a narrativa dos guardas municipais que, em uníssono e com forte coerência, relataram detalhes da diligência, que culminou na localização do entorpecente em poder do acusado que, ao ser questionado, teria admitido que se destinava ao próprio consumo.

Assim, bem comprovada a autoria e materialidade do delito, imperativo o decreto condenatório.

Passo a dosar a pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

De acordo com as certidões de fls. 54/58, infere-se que o réu é reincidente.

Pese a combatividade da defesa e a confissão do réu, descabida a mera imposição de advertência.

Assim, nos termos do artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não havendo previsão abstrata do mínimo legal, bem como diante do disposto no artigo 59, do Código Penal, combinado com o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, considerando-se, ainda, a confissão do réu, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", do Código Penal, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, observando-se o disposto no § 5º, do referido artigo.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu CAÍQUE DE SOUZA NASCIMENTO, qualificado nos autos (cf. fls. 01 – filho de Alexandre da Silva Nascimento e Marinalva Ferreira de Souza), como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, na forma acima indicada.

Ressalvo que, na hipótese de descumprimento injustificado da pena, poderão ser impostas admoestação verbal e multa, conforme § 6º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá interpor recurso e aguardar o julgamento em liberdade.

O entorpecente apreendido deverá ser inutilizado, inclusive aquele destinado à contraprova. Oficie-se.

Transitada em julgado, promovam-se as comunicações de praxe, expeça-se certidão de honorários e extraia-se o necessário ao cumprimento da pena imposta.

Providencie-se o necessário.

Sem custas.

P.I.C..

Bragança Paulista, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE